

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1575/2538

นาย ทวีวัฒน์ อังควัฒนากระวี
นาง จั่วโกยสี แซ่จั่ว
นาย สุรพงษ์ สุภัทรดิลลกุล

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 147

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 33

โจทก์ถึงแก่ความตายภายหลังวันที่ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่ยังไม่
พ้นเวลายื่นฎีกาและคดีสามารถฎีกาต่อไปได้คดีจึงยังไม่เป็นที่สุดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา147วรรคสองถือว่าเป็นคดีค้างพิจารณาอยู่ใน
ศาลระหว่างฎีกาผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42วรรคแรก แม้ผู้ร้องจะมีได้เรียง
คำร้องเองก็ตามแต่ผู้ร้องก็ลงชื่อในช่องผู้ร้องและช่องผู้เรียงด้วยตนเองแสดงว่าผู้ร้อง
ยอมรับเอาคำร้องเป็นของตนโดยชอบถือว่าผู้ร้องเป็นผู้เรียงโดยนิตินัยแล้วคำร้อง
ของผู้ร้องไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528มาตรา33

กรณี สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ฟ้อง ขอ บังคับ ให้ จำเลย โอน ที่ดิน หรือชำระ
เงิน ให้ แก่ โจทก์ จำเลย ให้การ ต่อสู้ คดี ศาลชั้นต้น พิพากษาให้ จำเลย ชำระ เงิน
ให้ แก่ โจทก์ จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง ศาลชั้น
ต้น อ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 2ให้ คู่ความ พัง เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน

2535 ต่อมา วันที่ 11 ธันวาคม 2535 ผู้ร้อง ซึ่งเป็น มารดา โจทก์ ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็นคู่ความ แทน โจทก์ อ้างว่า โจทก์ ถึงแก่ความตาย เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2535 ศาลชั้นต้น ใต้สวน แล้ว มี คำสั่ง อนุญาต ให้ ผู้ร้อง เข้า เป็นคู่ความ แทน โจทก์ ตาม ขอ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่าผู้ ร้อง ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน โจทก์ ผู้มรณะ ได้ หรือไม่โดย จำเลย ฎีกา ปัญหา ข้อนี้นี้ ว่า เมื่อ ศาลชั้นต้น อ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ให้ คู่ ความ ฟัง เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2535 แล้ว คดี ยัง ไม่มี การ ฎีกา ไม่อาจ แปล ได้ว่า มี คดี ค้าง พิจารณา อยู่ ใน ศาลการ ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน ผู้ มรณะ ของ ผู้ร้อง จึง ไม่ชอบ นั้นเห็นว่า คดี ฟังได้ โดย จำเลย ไม่ได้แย้ง ใน ชั้น นี้ แล้ว ว่า ผู้ร้องยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน โจทก์ ใน ขณะที่ คดี ยัง ไม่ พ้น เวลาที่ โจทก์ จะ ฎีกา คัดค้าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ซึ่ง พิพากษายกฟ้อง โจทก์ ประกอบ กับ คดี ยัง สามารถ ฎีกา ต่อไป ได้ คดี จึง ยัง ไม่เป็นที่สุด ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคสองถือได้ว่า เป็น คดี ค้าง พิจารณา อยู่ ใน ศาล ระหว่าง ฎีกา ผู้ร้อง จึง มีสิทธิร้องขอ เข้า เป็น คู่ความ แทนที่ โจทก์ ผู้มรณะ ได้ ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 42 วรรค แรก

ที่ จำเลย ฎีกา ต่อมา ว่า ผู้ร้อง ไม่ได้ เรียง คำร้อง เอง คำร้องของ ผู้ร้อง จึง ไม่ชอบ ด้วย พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 นั้น เห็นว่า แม้ ผู้ ร้อง จะ เบิกความ ตอบ ทนายโจทก์ ถาม คำน ว่า ผู้ร้องไม่ได้ เรียง คำร้อง เอง ก็ ตาม แต่ ข้อเท็จจริง ฟังได้ ว่า ผู้ร้อง ได้ ลงลายมือชื่อ ใน ช่อง ผู้ร้อง และ ช่อง ผู้ เรียง ด้วย ตนเอง แสดง ว่า ผู้ร้องยอมรับ เอา คำร้อง ซึ่ง ผู้อื่น เรียบเรียง ว่า เป็น ของ ตน โดยชอบ การ ลงลายมือชื่อ ใน ฐานะ เป็น ผู้ เรียง ถือได้ว่า ผู้ร้อง เป็น ผู้ เรียงโดย นิติบัญญัติ แล้ว คำร้องของ ผู้ร้อง ไม่ต้องห้าม ตาม พระราชบัญญัติ ทนายความ ฎีกา จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำว่า"คดีค้างพิจารณาอยู่ในศาล"ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีความหมายรวม ถึง"คดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา"ด้วยซึ่งเป็นการตีความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42ให้มีความหมายกว้างขึ้นเพื่อให้สม เจตนารมณ์ของกฎหมายวิธีสบัญญัติเพราะการดำเนินคดีจะต้องมีคู่ความทั้งสองฝ่าย หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อนคดีถึงที่สุดการดำเนินคดีต่อไปจะต้อง

มีทนายทหรือตัวแทนเป็นผู้ดำเนินคดีแทน หลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาการเข้าเป็นคู่ความแทนที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็คือคดียังไม่ถึงที่สุดและสามารถฎีกาต่อไปได้ ผู้หมายเหตุเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาการขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ในกรณีที่ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อนมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าคู่ความฝ่ายที่ขอเข้าแทนที่จะมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่ก็ตามเพราะหากมีการฎีกาต่อไปก็ถือว่าเป็นการเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความฝ่ายที่มรณะเสียก่อนศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคำพิพากษาหากไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาและคดีถึงที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นการแทนที่คู่ความในชั้นบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599และ1600 ?พระฐิฎิยะนราธร?